



CUT: 20674-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0284-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 30 de septiembre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con CUT 20674-2025 instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador por infracción en materia de aguas tipificada en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha **25.11.2025** contra el señor Mario Gonzales Yrarica, identificado con DNI N° 04811072, y en fecha **30.06.2026** contra el señor Edin Huayllahua Cachique, identificado con DNI N° 10224857.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12. del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1** La Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental remite el OFICIO N° 06370-2024-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA, de fecha 17.09.2024, con la denuncia ambiental de código SC-3439-2024 a la Administración Local del Agua Tahuamanu-Madre de Dios, donde informa de una presunta afectación ambiental que se estaría generando en la laguna Valencia por actividad minera ilegal desarrolladas por



parte de los señores Mario Gonzales Yrarica y Edin Huayllahua Cachique, en el sector Lago Valencia, distrito Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

- 3.2** Personal de la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, en fecha 25.09.2025, dentro de las funciones y atribuciones otorgadas por la Ley N° 29338. Ley de Recursos Hídricos, su reglamento y el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, realiza la inspección ocular, sin previa notificación, en la comunidad Lago Valencia y registrada en el Acta N° 0015-2025-ANA/AAA.MDD/ALA.TMD/FGCC, ubicado en el distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, en el ámbito de la Unidad Hidrográfica Intercuenca Medio Bajo Madre de Dios (46643), constatando:
- a) En las coordenadas UTM, Datum WGS-84, zona 19 Sur, 521758 m-E y 8620410 mN, se observa un montículo de grava y arena y una poza de aproximadamente 40 m², correspondiente a actividad minera de data antigua.
 - b) En las coordenadas UTM, Datum WGS-84, zona 19 Sur, 521685 m-E y 8620421 mN, se observa una poza con agua de aproximadamente 100 m², un montículo de grava y arena, una tubería de metal y una zaranda de madera abandonada, correspondiente a actividad minera de data reciente
 - c) Los participantes de la inspección mencionaron que actualmente no hay afectación actual a la laguna Valencia por actividad minera.
- 3.3.** Mediante el informe Técnico N° 0020-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/FGCC, de fecha 17.11.2025, recomendó Iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionador a los administrados Mario Gonzales Yrarica con DNI N° 04811072 y a Edin Huayllahua Cachique con DNI N° 10224857, por dañar un área aproximada de 140 m² de la ribera de la laguna Valencia producto de actividad minera ilegal, ubicada en la Comunidad Lago Valencia, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, en el ámbito de la Unidad Hidrográfica Intercuenca Medio Bajo Madre de Dios (46643)

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 4.1.** Mediante Notificación N° 0095-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD, de fecha 20.11.2025 y Acta de Notificación N° 0318-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD, notificada válidamente en fecha 25.11.2025, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, comunicó al señor Mario Gonzales Yrarica, el inicio del procedimiento administrativo sancionador, por el daño de un área total aproximada de 140 m² de la ribera de la laguna Valencia, producto de actividad minera ilegal; evidenciado por la presencia de pozas de extracción minera ubicadas en las coordenadas UTM DATUM WGS84, Zona 19 Sur 521758 m-E y 8620410 m-N con un área aproximada de 40 m² y en las coordenadas 521685 m-E y 8620421 m-N con un área aproximada de 100 m²; la cual forma parte de los bienes asociados al agua conforme a la delimitación de la faja marginal de la laguna Valencia aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0375-2020-ANA-AAA.MDD, concediéndole un plazo de cinco (05) días hábiles para que presente su descargo respectivo.
- 4.2.** Mediante Notificación N° 0094-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD, de fecha 20.11.2025 y Acta de Notificación N° 0319-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD, notificada válidamente en fecha 30.06.2026, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, comunicó al Edin Huayllahua Cachique, el inicio del procedimiento administrativo sancionador, por el daño de un área total aproximada de 140 m² de la ribera de la laguna Valencia, producto de actividad minera ilegal; evidenciado por la presencia de pozas de extracción minera ubicadas en las coordenadas UTM DATUM WGS84, Zona 19 Sur 521758 m-E y 8620410



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : BE38A10D

m-N con un área aproximada de 40 m² y en las coordenadas 521685 m-E y 8620421 m-N con un área aproximada de 100 m²; la cual forma parte de los bienes asociados al agua conforme a la delimitación de la faja marginal de la laguna Valencia aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0375-2020-ANA-AAA.MDD, concediéndole un plazo de cinco (05) días hábiles para que presente su descargo respectivo.

4.3. El señor MARIO GONZALES YRARICA, identificado con DNI N° 04811072, presenta una Carta S/N, registrado en fecha 04.12.2025, su descargo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, en el plazo otorgado, conforme lo establece el Artículo 254.- del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en referencia a la Notificación N° 0095-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD. con los siguientes argumentos:

- i. El señor MARIO GONZALES YRARICA, sostiene que conforme el Artículo 213° del TUO de la Ley 27444, se interponga la nulidad de puro derecho el Acta N° 0015-2025-ANAAAA.MDD-ALA.TMD/FGCC e Informe Técnico N° 0020-2025-ANA-AAA.MDDALA.TMD/FGCC. Sin embargo, de la revisión de los actuados se verifica que el Acta Inspección Ocular N° 015-2025-ANA/AAA.MDD/ALA.TMD/FGCC, de fecha 25.09.2025, y del Informe Técnico N° 0020-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/FGCC, de fecha 17.11.2025, se advierte que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, verificó el daño de un área aproximada de 140 m² de la ribera de la laguna Valencia producto de actividad minera ilegal, la cual forma parte de los bienes asociados al agua conforme a la delimitación aprobada mediante Resolución Directoral N° 0375- 2020-ANA-AAA.MDD. Cabe señalar que dichos documentos fueron emitidos por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios en ejercicio de sus funciones de supervisión y fiscalización en materia de recursos hídricos; por tanto, no se advierte causal suficiente que determine su nulidad de puro derecho.
- ii. En cuanto al argumento referido a que no existiría afectación actual a la laguna Valencia, debe precisarse que la inspección ocular permitió constatar la existencia de pozas, montículos de grava y arena, tubería metálica y restos de zaranda, ubicados en la ribera de la laguna Valencia; por lo que la ausencia de actividad minera en ejecución al momento de la diligencia no desvirtúa la afectación física verificada en campo.
- iii. No obstante, de la referida Acta Inspección Ocular, no se advierte la identificación directa del responsable, ni la existencia de medios probatorios adicionales que permitan vincular de manera objetiva al señor Mario Gonzales Yrarica con la ejecución de dichas intervenciones. En tal sentido, si bien se encuentra acreditada la afectación a la ribera de la laguna Valencia, no se advierte que los elementos probatorios obrantes en el expediente permitan determinar con certeza la autoría de la conducta atribuida al señor Mario Gonzales Yrarica, conforme a lo exigido por el principio de causalidad previsto en el numeral 8 del artículo 230° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444.

4.4. El señor EDIN HUAYLLAHUA CACHIQUE, identificado con DNI N° 10224857, presenta una Sumilla S/N, registrado en fecha 07.07.2026, su descargo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, en el plazo otorgado, conforme lo establece el Artículo 254.- del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en referencia a la Notificación N° 0094-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD

- i. El señor EDIN HUAYLLAHUA CACHIQUE, solicita que se le valore los principios de legalidad, culpabilidad, verdad material, debido procedimiento y razonabilidad y por efecto se declare libre de responsabilidad. Sin embargo, de la revisión de los actuados se verifica que el Acta Inspección Ocular N° 015-2025-ANA/AAA.MDD/ALA.TMD/FGCC, de fecha 25.09.2025, y del Informe Técnico N°



0020-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/FGCC, de fecha 17.11.2025, se advierte que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios verificó el daño de un área aproximada de 140 m² de la ribera de la laguna Valencia producto de actividad minera ilegal, la cual forma parte de los bienes asociados al agua conforme a la delimitación aprobada mediante Resolución Directoral N° 0375-2020-ANA-AAA.MDD.

- ii. Respecto al argumento referido a que las pozas corresponden a actividad minera antigua y que actualmente no existe actividad minera que afecte la laguna Valencia, se advierte que el Informe Técnico reconoce la existencia de una poza asociada a actividad minera de data antigua y otra asociada a actividad reciente; sin embargo, dicha constatación acredita la afectación física del área, mas no determina la autoría de la conducta atribuida al administrado. No obstante, de la referida Acta Inspección Ocular, no se advierte la identificación directa del responsable, ni la existencia de medios probatorios adicionales que permitan vincular de manera objetiva al señor Edin Huayllahua Cachique con la ejecución de dichas intervenciones. En tal sentido, si bien se encuentra acreditada la afectación a la ribera de la laguna Valencia, no se advierte que los elementos probatorios obrantes en el expediente permitan determinar con certeza la autoría de la conducta atribuida al señor Edin Huayllahua Cachique, conforme a lo exigido por el principio de causalidad previsto en el numeral 8 del artículo 230° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Por análisis realizamos en los párrafos precedentes se concluye que, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 55 del D.S. N°006-2026-JUS, indica que concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento concluye determinando la existencia de una infracción y, por ende, la imposición de una sanción; o la no existencia de infracción, y en aplicación de la presente normativa no amerita sanción, no existe infracción imputada al Sr. Mario Gonzales Yrarica y al Sr. Edin Huayllahua Cachique por el daño de un área aproximada de 140 m² de la ribera de la laguna Valencia.

Mediante el Informe Técnico N° 0071-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/CSC de fecha 09.07.2026, concluyo que: **a)** De acuerdo al Acta Inspección Ocular N° 015-2025/ANA/AAA.MDD/ALA.TMD/FGCC, de fecha 25.09.2025 y al Informe Técnico N° 0020-2025-ANA-AAA.MDDALA.TMD/FGCC, de fecha 17.11.2025, se constató el daño de un área de la ribera de la laguna Valencia, producto de actividad minera ilegal, ubicadas en las coordenadas UTM DATUM WGS84, Zona 19 Sur 521758 m-E y 8620410 m-N con un área aproximada de 40 m² y en las coordenadas 521685 m-E y 8620421 m-N, con un área aproximada de 100 m² ; la cual forma parte de los bienes asociados al agua conforme a la delimitación aprobada mediante Resolución Directoral N° 0375-2020-ANAAAA.MDD; ubicada en la Comunidad Lago Valencia, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, en el ámbito de la Unidad Hidrográfica Intercuenca Medio Bajo Madre de Dios (46643). **b)** Del análisis de los actuados administrativos y de los descargos presentados por los señores Mario Gonzales Yrarica y Edin Huayllahua Cachique, se colige que, si bien se encuentra acreditada el daño de un área de la ribera de la laguna Valencia producto de actividad minera ilegal, no se cuenta con medios probatorios idóneos y suficientes que permitan determinar de manera objetiva y fehaciente la autoría de la conducta imputada; por lo que no se ha acreditado la responsabilidad administrativa de los referidos administrados, conforme a lo dispuesto por el principio de causalidad previsto en el numeral 8. del artículo 248°.- del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. **c)** Por los análisis realizados en los párrafos precedentes se concluye que, de acuerdo con el numeral 5. del artículo 235 del TUO de la Ley N° 27444, aprobado por del DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, indica que concluida, “de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento concluye determinando la existencia de una infracción y, por ende, la imposición de una



sanción; o la no existencia de infracción (...)", y en aplicación de la presente normativa no amerita sanción, debido que no se encuentra acreditada la responsabilidad administrativa de los señores Mario Gonzales Yrarica y Edin Huayllahua Cachique respecto de la conducta imputada, al no existir medios probatorios idóneos y suficientes que permitan establecer objetivamente el nexo causal entre dichos administrados y la afectación constatada.

- 4.5.** A través del Memorando N° 0658-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD de fecha 13.07.2026, la Administración Local de Agua-Tahuamanu-Madre de Dios, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0136-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 15.09.2026, el Área Legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el análisis de fondo de los actuados. De la revisión de los descargos presentados por los administrados, así como del Acta de Inspección Ocular N° 0015-2025-ANA/AAA.MDD/ALA.TMD/FGCC y del Informe Técnico N° 0020-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/FGCC, se advierte que si bien el órgano instructor verificó alteraciones materiales y afectación en la ribera de la laguna Valencia, no obran en el expediente medios probatorios directos ni indiciarios que permitan vincular objetiva y fehacientemente a los administrados Mario Gonzales Yrarica y Edin Huayllahua Cachique con la autoría de los hechos investigados. En consecuencia, la imputación efectuada vulnera el Principio de Causalidad, contemplado en el numeral 8 del artículo 230° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, el cual exige que la responsabilidad administrativa recaiga únicamente en quien realiza la conducta omisiva u activa constitutiva de infracción; correspondiendo, en salvaguarda del Principio de Presunción de Licitud, declarar la inexistencia de responsabilidad y dictar el archivo definitivo del procedimiento.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra los administrados **MARIO GONZALES YRARICA** con DNI N° 04811072 y **EDIN HUAYLLAHUA CACHIQUE** con DNI N° 10224857, por los fundamentos expresados en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- NOTIFICAR la presente resolución a los administrados Mario Gonzales Yrarica y Edin Huayllahua Cachique en sus domicilios respectivos; poner de conocimiento al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

HIPOLITO MAMANI PACOMPIA

DIRECTOR (E)

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/JJAON/yqc



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : BE38A10D